

1500987-88.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antenor da Silva Cápua

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... por praticar o delito de roubo. Para tanto, aproximaram-se da vítima, que caminhava pela via pública e, utilizando-se de um simulacro, anunciaram o roubo, exigindo que ela entregasse o aparelho celular. Em seguida, já na posse do referido aparelho, os denunciados empreenderam fuga. Ocorre que a vítima se deslocou até uma base policial e informou o roubo aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500987-88.2022.8.26.0616 - Controle 2022/000910

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109520 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Réu:

ELTON LUIS SANT ANA e outro

Réu Preso

Aos 07 de dezembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquetuba, Comarca de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Antenor da Silva Cápua, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu e os réus Elton Luis Sant Ana E Dean Martin Ferreira. Presentes a vítima Carolina Siqueira e as testemunhas Jose Jacinto Dos Santos e George Pinto da Silva. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos a vítima Carolina e a testemunha George através de videoconferência. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha José Jacinto, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, os réus foram interrogados. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos

seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "ELTON LUIS SANT ANA e DEAN MARTIN FERREIRA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 22h11min, na Rua da Liberdade, altura do nº 40, Centro, nesta cidade de Itaquaquecetuba, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça consistente no emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima CAROLINA SIQUEIRA, seu aparelho de telefone celular, da marca Samsung, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/22. Segundo o apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionados, os denunciados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, deliberaram por praticar o delito de roubo. Para tanto, aproximaram-se da vítima, que caminhava pela via pública e, utilizando-se de um simulacro, anunciaram o roubo, exigindo que ela entregasse o aparelho celular. Em seguida, já na posse do referido aparelho, os denunciados empreenderam fuga. Ocorre que a vítima se deslocou até uma base policial e informou o roubo aos policiais militares, informando as características físicas dos autores. Cientes da direção adotada pelos denunciados e suas características físicas, os agentes estatais, após rastreamento, localizaram ELTON e DEAN, abordando-os. Em busca pessoal foi encontrado, na posse de DEAN, o aparelho celular da vítima, ao passo que ELTON estava na posse do simulacro de arma de fogo utilizado. Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. A vítima, em sede policial, reconheceu ELTON e DEAN como sendo os autores do roubo (fl. 20). A denúncia foi recebida em 16/05/2022 (fls. 119). Os réus foram citados e apresentaram defesas preliminares (fls. 132/133), e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 144/146). Durante a instrução foram produzidas as provas orais e o réu foi interrogado. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do essencial. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. No caso vertente, erige o imperativo de condenação dos réus nos termos propostos pelo órgão ministerial. A materialidade se corrobora incontestemente a partir do auto de prisão em flagrante delito, além da prova oral coligida aos autos. A autoria criminosa também se resultou sobejantemente corroborada, militando em desfavor dos acusados. Com efeito, a res furtiva fora encontrada na posse dos réus, sem justificativa plausível para tanto também corrobora a autoria delitiva. Nesta sentido: PROVA – Furto – Apreensão da res furtiva – Presunção de que o possuidor é o autor do delito – Necessidade de o acusado justificar e comprovar, em inversão probatória, a legitimidade da posse (TACrimSP) – RT 822/621 Ainda: PROVA Furto Apreensão da res furtiva em poder do agente Inversão do ônus probatório Ocorrência Ausência de justificativa para a posse Suficiência para condenação (Apelação Criminal com Revisão n.º 349.278 -3/4-00 Palmital 5ª Câmara Criminal Relator: Carlos Biasotti 15.09.05 V. U. Voto n.º 6.204). Os réus confessaram o delito espontaneamente. A vítima CAROLINA SIQUEIRA confirmou a descrição fática contida na peça de denúncia, além de ter reconhecido positivamente os acusados como um dos seus algozes roubadores. Informou que estava descendo a ladeira, na Rua da Liberdade, e assim que chegou ao ponto de ônibus, foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto, afirmando que queriam apenas o celular. Um dos indivíduos colocou a arma próximo a cintura desta declarante, o outro, por sua vez, pegou o celular da mão desta vítima. Depois da subtração, os indivíduos continuaram caminhando tranquilamente, sentido Habibs. Esta declarante aguardou um pouco e foi até a base da polícia pedir ajuda. Esta declarante repassou aos policiais as características dos suspeitos (dois indivíduos pardos, um pouco mais altos que esta vítima, um deles trajando calça jeans, blusa de frio e mochila). Nesta delegacia, reconhece os dois conduzidos como sendo autores do delito que a vitimou, reconhecendo especificamente Dean como o portador da arma e Welton como o indivíduo que pegou o celular. Sobre o valor probatório da palavra da vítima, traz-se à baila: Ementa: A história humana outra coisa não é que um oceano de erros, no qual triunfam, a trechos, poucas e confusas verdades (César Beccaria, Dos Delitos e das

Penas). A confissão, os antigos já a reputavam documento de sumo alcance na pesquisa da verdade real: "não é um meio de prova. E a própria prova, consistente no reconhecimento da autoria por parte do acusado" (Vicente Greco Filho, Manual de Processo Penal, 1997, p. 229). Nos casos de roubo, é a palavra da vítima a principal e mais segura fonte de informação do Magistrado, pois manteve contacto com o seu autor e não se propõe senão submetê-lo à Justiça. Pelo que, exceto lhe prove o réu que mentiu ou se equivocou, suas declarações bastam a acreditar um decreto condenatório (art. 157, §2º ns* I e II, do Cód. Penal). Contrária à evidência, ao parecer comum da doutrina, é a decisão que se desabroça inteiramente das provas dos autos, de tal sorte que entre ela e o conjunto probatório não há mais que franca oposição lógica (art. 621, I. do Cód. Proc. Penal). No Juízo da Revisão Criminal cumpre ao condenado exhibir provas cabais e incontroversas da erronia ou injustiça da sentença, aliás nada poderá contra a força da coisa julgada (art. 621, do Cód. Proc. Penal). (TJSP. 3º Grupo de Direito Criminal. Relator Carlos Biasotti. Data do Julgamento 12/11/2009. 993050310752) No mesmo sentido: "A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se opõe a acusar inocente, senão procura contribuir como regra- para a realização do justo concreto" (TACRim, RT, 739/627). Ainda: "PROVA CRIMINAL Roubo Palavra da vítima coerente, segura e afinada com os demais elementos existentes nos autos Prevalhecimento sobre a do réu Recurso não provido JTJ 252/445". George Pinto da Silva ouvido em juízo disse que estavam na base centro, quando uma mulher chegou nervosa informando que havia sido vítima de roubo na Rua da Liberdade. Com base nas características repassadas pela vítima, seguiu em patrulhamento e avistou dois indivíduos, com as características citadas, correndo pela Rod. Alberto Hinoto. Os dois indivíduos foram abordados e na busca pessoal, o celular da vítima foi encontrado no bolso de um (Dean) e um simulacro foi encontrado na cintura de outro (Elton). Sobre o valor de depoimentos desta jaez: "Testemunhos de policiais têm o mesmo valor de qualquer outro desde que afigure credibilidade e coadune com o restante das provas" (Ap. 1.0145.05.222082-2/001 (1), rel. Sérgio Braga, 03.05.2005, v.u., DJ11.05.2005). Assim, a ausência de justificativa razoável, por parte do(s) réu(s), pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. No caso vertente, erige a figura do roubo próprio, na forma consumada, haja vista que se verificou a prática da grave ameaça, com a subtração da res, inclusive sua retirada da esfera de vigilância da vítima. Sobre o tema: "A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica" (STJ - 5.a T. - Resp. 79.221 - Rei. Cid Fláquer Scartezini - j. 17.03. 1998 DJU 01.06.1998, p. 159)." O manejo de armas de fogo, malgrado não apreendidas pela Justiça Pública, além do concurso de meliantes no desiderato criminoso, fora confirmado peremptoriamente através do depoimento da vítima. Traz-se à baila: No crime de roubo, é admissível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes, com base na palavra da vítima, pois, por ser suficiente para atestar o crime, que é o fato mais grave, com maior razão, também se presta para confirmar as qualificadoras incidentes" (RJTACrim-SP 61/66, Rel. Juiz Lopes da Silva). Passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta em desfavor do acusado por força da prática de crime de roubo qualificado; artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal brasileiro. Em relação ao réu Elton: Diante dos maus antecedentes (fls. 74/78), majoro a pena base acima no raso legal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multa. A condição de reincidente (certidão fls. 0001078-34.2017.8.26.0616 - fls. 74) fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. Adentrando na terceira fase da dosimetria, urge que se reconheça uma causa de aumento, in casu: concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do CPB). Assim, exaspera-se a sanção em um terço (vide TJSP. Apelação Criminal n.º 891.290.3/7). Tem-se, portanto, a reprimenda de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 17 dias multa no valor mínimo legal. Em relação ao réu Dean: Ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, fixo a pena base no raso legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. A condição de reincidente (certidão fls.

0002881-76.2017.8.26.0026 - fls. 71) fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. Adentrando na terceira fase da dosimetria, urge que se reconheça uma causa de aumento, in casu: concurso de pessoas (artigo 157, §2º, II, do CPB). Assim, exaspera-se a sanção em um terço (vide TJSP. Apelação Criminal n.º 891.290.3/7). Tem-se, portanto, a reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias multa no valor mínimo legal. No mais a mais, pela reincidência e maus antecedentes, o regime inicial erige na forma inicial fechada a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica. Coleciona-se: TRF da 5ª Região: "(...) É faculdade do juiz sentenciante a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena superior a quatro anos e inferior ou igual a oito anos (...)" (JSTJ 174/567). No mesmo sentido: "Nada a estranhar no fato de que, não obstante situadas nas margens inferiores, determinado foi o regime prisional mais severo. Como já decidiu o STF: '1. Não caracteriza constrangimento ilegal a sentença que, reconhecendo a primariedade do réu e a inexistência de antecedentes criminais, fixa a pena-base no mínimo legal e a aumenta também no mínimo de um terço em razão das qualificadoras, mas estabelece o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a segurança da sociedade.' (HC nº 75.508-9/SP, 2ª Turma, rel. min. Maurício Corrêa, j. 23.09.97). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo órgão ministerial para o fito de CONDENAR ELTON LUIS SANTANA e DEAN MARTIN FERREIRA, a suportarem as reprimendas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, a sanção privativa de liberdade de liberdade em relação ao réu Dean, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias multa no valor mínimo legal e, em relação ao réu Elton, a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (vinte e dois) dias multa no valor mínimo legal. Os acusados deverão continuar presos cautelarmente, enquanto não transitada em julgado esta sentença. O compêndio probatório torna uma ofensa à ordem pública a mera possibilidade de soltura imediata do acusado. Ademais, não se corrobora razoável livrar-se dos grilhões o acusado constrito durante toda a ilação processual e objeto de sentença condenatória donde se reconheceu lancinante reprovabilidade. Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Defiro a destruição do simulacro de arma de fogo e objetos apreendidos as fls. 23/24, servindo esta sentença por cópia digitada como ofício, informe a seção de armas e objetos desta Comarca, encaminhando-se as cópias necessárias. Encaminhe-se cópia da sentença à vítima, nos termos do art. 399 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente. Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. P.R.I.C.". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelo réu Elton foi dito que desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Abra-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com

urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)
Antenor da Silva Cápua
MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino
DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu
DD. Defensor(a):

Elton Luis Sant Ana E Dean Martin Ferreira
Réu(é):